
软件开发与服务合同

生产质量管理体系

服务方：Crave & Cook, Inc.

—

甲方（客户）：NPIC

生效日期：_____ 合同编号：_____

本软件开发与服务合同（以下简称“本合同”）由以下双方于最后签署日期（“生效日期”）签订：

Crave & Cook, Inc.，依据德克萨斯州法律注册成立的公司，主营地址为 111 Town Pl, Apt 1260, Fairview, TX 76069（以下简称“**服务方**”）；

及

NPIC，依据德克萨斯州法律注册成立的公司，主营地址为 3601 E Plano Pkwy #150, Plano, TX 75074（以下简称“**客户**”或“**甲方**”）。

鉴于服务方已开发专有的生产质量管理体系；鉴于客户希望授权使用并部署上述系统用于其内部生产运营；双方经充分协商，达成以下协议：

第一条 定义

1.1 “**软件**”指服务方开发的 QC 实时管理系统，包含附件 A 所述各功能模块，以及在本合同项下交付的全部配置、更新和文档。

1.2 “**硬件**”指第二条 2.2 款所述由服务方交付的实物设备。

1.3 “**交付物**”指软件、硬件与服务的总称。

1.4 “**上线日期**”指客户依第三条 3.5 款签署验收确认书之日。

1.5 “**免费期**”指自上线日期起五（5）年内，月度使用费予以豁免的期间。

1.6 “**初始支持期**”指上线日期后九十（90）天内的 IT 支持期间。

1.7 “**域名**”指由服务方注册并维护的域名 npicmanage.com。

第二条 交付范围

2.1 **软件**。服务方将为客户配置并部署 QC 实时管理系统，包含以下功能模块（详细规格见附件 A）：

- **模块 A** — 生产批次与小车管理：工单创建、小车编号自动生成、标签打印与二维码绑定
- **模块 B** — 烘干房实时监控：扫码枪签入/签出、烘干计时、到期提醒
- **模块 C** — 取样与检验流程：可配置抽样规则、水活性结果录入、实时 Pass/Fail 判定
- **模块 D** — 不合格品处置工作流：处置流程（复测/返烘/常温烘干/报废），全程留痕
- **模块 E** — 管理仪表盘：生产实时总览、合格品一键放行
- **模块 F** — 批次全程追溯：从生产批次到出库的完整追溯链路

- **模块 G** — 产品与检验标准管理：产品档案、检验模板及 Pass/Fail 判定范围配置
- **模块 H** — 包装部放行队列：实时查看所有放行车辆，支持多选批量 Dispatch

2.2 硬件。服务方随项目交付以下硬件：

物品	数量	用途
扫码枪	2 支	烘干房小车签入/签出
日期印章	3 个	签入/签出日期盖章
印泥	2 盒	配合日期印章使用

硬件交付后，所有权及灭失风险转移至客户。硬件仅受适用制造商质保约束，服务方不另行提供硬件质保。

2.3 服务。服务方将提供以下服务：

- 系统配置与数据初始化（产品档案、检验模板、用户账号开通）
- 现场安装与设备调试
- 分岗位用户培训（详见附件 A 培训计划）
- 测试与验收支持（双轨并行期及问题修复）
- IT 支持（见第六条）

2.4 域名。服务方将在本合同有效期内注册并维护域名 **npicmanage.com**，供客户独家使用。

第三条 实施与验收

3.1 实施阶段。服务方按以下阶段推进实施：

阶段	工作内容	负责方
阶段一	数据录入与系统初始化：产品档案、检验模板、账号开通	服务方 + 客户 QC 主管 / IT
阶段二	现场安装与设备调试：各工位扫码枪与平板安装配置	服务方 + 客户相关员工
阶段三	双轨并行试运行：纸质与系统双轨并行 1 周、问题修复、客户签署验收确认书	服务方 + 所有相关人员
阶段四	分岗位培训与正式上线：各岗位培训、提供操作手册、全面切换停用纸质流程	服务方

3.2 预计周期。自合同签署至上线日期，预计约四（4）周，具体以第 3.4 款所述情形为准。

3.3 验收标准。验收须同时满足以下全部条件：

- 2 个测试工单完整走通全流程（创建→烘干→检验→出库），数据准确，无记录错误
- 所有用户账号权限正确，各角色只能访问其授权范围内的功能
- 各环节通知（取样通知、到期提醒、放行通知）准确送达对应负责人
- 扫码枪签入/签出、批量 Checkout、批量 Dispatch 功能运行正常
- 系统数据与实际操作一致，无遗漏记录

3.4 客户配合义务。客户应指定项目联系人，并确保相关员工（包括但不限于 IT 人员、生产主管、各部门负责人）及时参与系统配置、测试和培训工作。因客户未能履行配合义务导致的延期，不构成服务方违约，实施周期相应顺延。

3.5 验收流程。试运行阶段完成后，服务方提交书面验收测试报告。客户应在五（5）个工作日内：（a）签署验收确认书，即构成验收通过；或（b）书面告知具体问题。服务方修复后再次提交，如客户在五（5）个工作日内未作出书面答复，则视为验收通过。

第四条 软件所有权与许可

4.1 所有权。客户明确确认并同意：软件（包括全部源代码、目标代码、文档、界面及相关材料）的知识产权归服务方独家所有，且始终归服务方所有。本合同系授权协议，而非软件或任何知识产权的出售或转让。

4.2 许可授予。在客户按时履行全部付款义务的前提下，服务方授予客户有限、非独占、不可转让、不可分许可的授权，仅供客户将软件用于其设施内部的生产业务运营。

4.3 免费期。自上线日期起五（5）年内，服务方豁免月度使用费，客户在免费期内无需支付任何使用费。

4.4 月度使用费。自上线日期第五（5）周年次月起（即第六年开始），客户须按月向服务方支付月度使用费 USD \$300.00，于每月第一个工作日到期支付。

4.5 欠费暂停。如客户在使用费到期三十（30）日后仍未付款，服务方可在书面通知后暂停客户对软件的访问权限，直至全部欠款结清。服务方应在收到全额付款后两（2）个工作日内恢复访问。

4.6 数据所有权。客户或其授权人员录入软件的全部数据归客户独家所有。服务方不得将客户数据用于本合同服务以外的任何目的。合同终止后，服务方应在三十（30）日内向客户提供标准机器可读格式的完整数据导出文件。

4.7 使用限制。客户不得：（a）复制、修改软件或创作衍生作品；（b）对软件进行反向工程、反编译或反汇编；（c）将软件出租、转售或分许可给任何第三方；（d）删除或篡改任何专有权利声明；或（e）以违反适用法律的方式使用软件。

第五条 付款条款

5.1 实施费用。客户应向服务方支付总实施费用 USD \$27,700.00，按以下三个里程碑分期付款：

期次	付款节点	金额（USD）	比例
第一期	合同签署，系统配置启动前	\$8,310	30%
第二期	双轨并行试运行完成，客户签署验收确认书（第 3.5 款）	\$13,850	50%
第三期	分岗位培训完成，系统正式上线	\$5,540	20%
合计		\$27,700	100%

5.2 付款期限。发票自开具之日起十五（15）日内到期支付。服务方在收到对应里程碑款项之前，无义务启动下一阶段工作。

5.3 逾期付款。自发票到期日起逾期十五（15）日仍未付款的，欠款金额按每月 1.5%（或适用法律允许的最高利率，取较低者）计收逾期利息，直至全额付清。

5.4 税费。上述费用均不含适用税费。除服务方所得税外，客户承担因本合同交易产生的全部销售税、使用税、增值税或类似税费。

第六条 IT 支持

6.1 初始支持期。自上线日期起九十（90）天内，服务方免费提供 7×24 小时 IT 支持，包括：

- 系统缺陷修复与错误排查
- 系统性能监控
- 用户账号与权限管理协助
- 系统使用指导与最佳实践建议

6.2 后续支持。初始支持期届满后，IT 支持按实际发生的工时收费，费率为 **USD \$200.00 / 小时**，以 30 分钟为计费单位（不足 30 分钟按 30 分钟计）。预计超过两（2）小时的支持工作，服务方须提前提供书面时间估算。

6.3 响应时间。服务方应在收到支持请求后 **八（8）小时内**作出响应，明确确认请求并告知预计解决时间。对于导致软件完全不可用的严重故障，服务方应尽商业上合理的努力在二十四（24）小时内提供临时解决方案。

6.4 支持范围排除。以下情形不在支持义务范围内：（a）客户自行修改软件或运行环境造成的问题；（b）第三方软件或硬件故障；（c）未遵循操作手册导致的问题；或（d）原始交付范围以外的新功能需求。

第七条 域名

7.1 服务方在本合同有效期内注册并维护域名 **npicmanage.com**，供客户独家使用。前五（5）年的域名注册及续费费用包含于实施费用内；第六年起，续费成本按实际金额向客户单独开票，按年结算。

7.2 域名以服务方名义注册。本合同终止时，在客户结清全部欠款后，服务方应在客户书面申请之日起三十（30）日内将域名转移至客户名下。

第八条 质量保证

8.1 服务方保证软件在上线日期后九十（90）日内，将基本按照附件 A 规格正常运行。服务方在此保证期内对客户报告的重大缺陷进行修复，不另行收费，此为服务方在本条下的全部义务。

8.2 除第 8.1 款明确规定外，全部交付物按"现状"提供，服务方明确排除一切其他明示或默示保证，包括适销性、特定用途适用性及不侵权的默示保证。

第九条 责任限制

9.1 任何一方均不对另一方因本合同产生的间接损失、附带损失、特殊损失、后果性损失或惩罚性损失（包括利润损失、营业中断损失等）承担赔偿责任，无论依据何种法律理论，即使已被告知此类损失之可能。

9.2 服务方在本合同项下的总累计赔偿责任，不超过索赔事件发生前十二（12）个月内客户实际已支付给服务方的总金额。

第十条 保密

10.1 双方应对对方的非公开商业及技术信息（"保密信息"）严格保密，仅用于履行本合同目的，未经事先书面同意不得向第三方披露。

10.2 以下情形不适用保密义务：（a）通过非违约途径已成为公开信息的；（b）接收方在接收前已知悉的；（c）接收方独立开发且未参考对方保密信息的；或（d）依法律或法院命令被要求披露的（应及时书面通知披露方）。

10.3 保密义务在本合同终止后继续有效，期限为三（3）年。

第十一条 合同期限与终止

11.1 期限。本合同自生效日期起生效，持续有效，直至依本条规定终止。

11.2 违约终止。任何一方如对方存在实质性违约且在书面通知后三十（30）日内未予纠正，可提前三十（30）日书面通知对方后终止本合同。

11.3 欠款终止。如客户在任何款项到期后六十（60）日内仍未付清，服务方可提前十五（15）日书面通知客户后终止本合同。

11.4 终止效果。合同终止时：（a）许可立即终止；（b）客户应停止一切软件使用；（c）服务方按第 4.6 款提供数据导出文件；（d）全部已到期未付款项立即应付。

11.5 存续条款。第 4.1、4.6、4.7、7.2、9、10 及 12 条在合同终止后继续有效。

第十二条 通用条款

12.1 适用法律。本合同受德克萨斯州法律管辖并依其解释，不适用冲突法规则。

12.2 争议解决。争议应首先由双方高级代表进行善意协商。如三十（30）日内未能解决，争议提交美国仲裁协会按其规则进行有约束力的仲裁，仲裁地为[城市，州]。

12.3 不可抗力。任何一方因合理控制范围以外的情况（天灾、政府行为、网络中断等）导致的延误不构成违约，但应及时书面通知对方。

12.4 完整协议。本合同及附件构成双方就本合同主题事项的完整协议，取代此前全部提案、谈判及陈述。

12.5 修改。本合同的任何修改须由双方授权代表签署书面文件方为有效。

12.6 转让。客户未经服务方事先书面同意不得转让本合同。服务方可在合并、收购或出售实质性资产时转让本合同。

12.7 可分割性。任何条款被认定无效或不可执行时，该条款将作最小范围修改使其可执行；其余条款继续完整有效。

12.8 通知。所有通知须以书面形式，通过电子邮件（附已读回执）或隔夜快递方式送达双方提供的地址。

12.9 对应文本与电子签名。本合同可以对应文本形式签署，电子签名与手写签名具有同等法律效力。

附件 A — 软件规格与验收标准

功能模块（详见第 2.1 条）：模块 A 至模块 H，涵盖生产批次管理、烘干房监控、取样检验、不合格品处置、管理仪表盘、批次追溯、检验标准管理及包装放行队列。

培训计划

培训对象	培训内容	时长
打印人员	工单创建、标签打印、小车编号规则	1 小时
烘干房操作员	扫码枪签入/签出、烘干房分配、批量 Checkout、到期提醒处理	2 小时
检验部操作员	取样通知接收、水活性值录入、Pass/Fail 处置流程	2 小时
包装部负责人	查看放行车辆列表、多选、批量 Dispatch 操作	1 小时

验收标准 — 见本合同第 3.3 条。

双方已于生效日期签署本合同，以昭信守。

CRAVE & COOK, INC.
(服务方)

签名

姓名（正楷）

职位

日期

NPIC
(客户 / 甲方)

签名

姓名（正楷）

职位

日期